

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 2021 (Luật số 73/2021/QH15)

QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 73/2021/QH15

Ngày ban hành: 30/03/2021

Ngày hiệu lực: 01/01/2022

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống ma túy.

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Chất ma túy là chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.
- Tiền chất là chất được sử dụng để điều chế, sản xuất chất ma túy được quy định trong danh mục tiền chất do Chính phủ ban hành.
- Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần là thuốc chứa chất ma túy được sử dụng trong y tế theo quy định của pháp luật về dược.
- Cây có chứa chất ma túy là cây thuốc phiện (cây anh túc), cây cần sa, cây côca và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định.
- Sử dụng trái phép chất ma túy là việc tự ý hoặc nhờ người khác đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể mình dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
- Nghiện ma túy là tình trạng lệ thuộc vào chất ma túy, nếu không sử dụng chất ma túy sẽ xuất hiện những triệu chứng bệnh lý về thể chất, tâm thần hoặc cả hai.
- Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.
- Người sử dụng trái phép chất ma túy là người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống ma túy; kết hợp với phòng, chống HIV/AIDS để giảm tác hại của nghiện ma túy.

2. Ưu tiên bố trí nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
3. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác phòng, chống ma túy và đóng góp kinh phí cho hoạt động này.
4. Bảo vệ, hỗ trợ người tham gia phòng, chống ma túy và người cung cấp thông tin về tội phạm ma túy.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Trồng cây có chứa chất ma túy (trừ trường hợp do cơ quan có thẩm quyền cho phép).
2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.
3. Tổ chức, cưỡng bức, dụ dỗ, xúi giục, chứa chấp, hỗ trợ người khác sử dụng trái phép chất ma túy.
4. Sử dụng trái phép chất ma túy.
5. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

CHƯƠNG II: PHÒNG NGỪA MA TUÝ

Điều 5. Trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy

1. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân về tác hại của ma túy.
2. Nội dung thông tin bao gồm: chính sách, pháp luật; tác hại của ma túy; biện pháp phòng ngừa; trách nhiệm cá nhân, gia đình.

Điều 6. Trách nhiệm của gia đình

1. Giáo dục thành viên trong gia đình về tác hại của ma túy.
2. Quản lý, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy.
3. Phối hợp với cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy.

CHƯƠNG III: KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ

Điều 7. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Các hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi chất ma túy, tiền chất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ

Điều 22. Xác định người sử dụng trái phép chất ma túy

1. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.
2. Cơ quan có thẩm quyền xác định người sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều 23. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

1. Lập danh sách quản lý.
2. Áp dụng biện pháp xét nghiệm định kỳ.
3. Giáo dục, tư vấn về tác hại của ma túy.

CHƯƠNG V: CAI NGHIỆN MA TUÝ

Điều 28. Các biện pháp cai nghiện ma túy

- 1. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
- 2. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy.
- 3. Cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy.

Điều 29. Cai nghiện ma túy tự nguyện

- 1. Người nghiện ma túy hoặc người đại diện hợp pháp đăng ký cai nghiện tự nguyện.
- 2. Thời gian cai nghiện tự nguyện ít nhất là 6 tháng.
- 3. Cơ sở cai nghiện hỗ trợ người cai nghiện về y tế, tâm lý, dạy nghề.

Điều 32. Cai nghiện ma túy bắt buộc

- 1. Áp dụng đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, trong thời hạn 12 tháng đến 24 tháng.
- 2. Quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Tòa án nhân dân quyết định.

CHƯƠNG IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 55. Hiệu lực thi hành

- 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
- 2. Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.